

일련번호	01	감사자	행정3급 ***		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 분양토지 해약 및 재매수 회계처리에 관한 사항

소 관 부 서 ☆☆☆☆처

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

☆☆☆☆처는 단지사업 기획과 더불어 「용지공급규정」과 「분양관련 회계처리요령」 등 업무 추진 절차·방법에 관한 규정을 총괄하고 있다. 한편, 현장 부서는 분양 계약 해제(재매수요청) 등 특수한 상황이 발생한 경우 위 규정들을 기준으로 담당하는 개별 사업을 추진하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

가. 공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙

「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」 제2조에 따르면 재무제표 작성은 한국채택 국제 회계 기준(K-IFRS)을 적용하여야 하며, 원칙을 준수한 정확한 회계 처리로 재무제표에 왜곡과 오류가 없도록 하여야 한다고 규정하고 있다.

나. K-IFRS 기준

K-IFRS 기준은 기업이 회계 처리를 수행할 때 경제적 행위 실체를 정확하게 반영하도록 규정하고 있고, 정상적인 영업 활동으로 인해 발생한 비용은 영

업 비용으로, 비정상적인 사건(예 : 법적 소송, 자산 손상 등)으로 인해 발생한 비용은 영업 외 비용으로 분류하도록 규정하고 있다..

다. 용지공급규정 및 분양 회계 처리요령

「용지공급규정」 제45조에 따르면 해약한 토지는 원가 및 기타비용을 재조정하여 회계 처리하도록 규정하고 있고, 「분양관련 회계처리요령」는 이에 따른 회계 처리 방법을 구체적으로 제시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ○○○○ 매출물류단지 재매수 발생 현황

○○○○지사는 2015년과 2017년 [표 1]의 조성토지를 각각 (주)◇◇◇◇◇◇◇◇과 ◇◇◇◇◇◇에게 분양하였다. 하지만 두 업체는 2024년 인허가 불가, 자금 조달의 어려움을 이유로 「물류시설법」 제51조1)에 따른 토지 재매수를 신청하였다.

[표 1] 양도처분 신청토지 현황

구 분	계약자 (소유자)	소재지	용도	면적 (㎡)	분양금액 (백만원)	납부금액 (백만원)	계약일
○○ ○○	(주)◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇	671	문화집회시설	4,944.6	7,169	7,161	‘15.07.20
		672		4,880.6	7,272	7,264	‘15.07.20
@@ 터미널	◆◆◆◆◆ 주식회사	1580-3	판매업무시설	3,478.9	5,374	5,390	‘17.02.14

자료 : 감사 제출자료 재구성

지사는 이후 「용지공급규정」 제20조2)에 따라 언론 매체와 공사의 분양 정보 통합시스템에 공고하여 토지 매수 희망자를 찾았으나, 적절한 신청자를 찾지 못하였다. 결국, 지사는 [표 2]와 같이 총 23,886백만 원(○○○ ○○○ 18,156백만 원,

1) 「물류시설법」 제51조에 제1항은 입주기업체, 지원기관이 분양받은 토지·시설을 처분하려는 때에는 사업 시행자나 관리기관에 양도하여야 한다. 단, 사업 시행자 등이 매수할 수 없을 때에는 매수신청을 받아 제3자에게 양도가능. → 매수자가 없을 시 사업 시행자 등이 직접 매수해야 함(법제처 유권해석, 2015. 2)

2) 제20조(분양공고) ⑤ 분양공고는 공사 온라인청약시스템에 공고하되, 필요시 일간신문에 게재하는 방법을 병행할 수 있음

@ @ 터미널 5,731백만 원)을 들여 해당 토지를 재매수 하였다.

[표 2] 양도처분 가격산정 현황

(단위 : 천 원)

구 분	대상토지	계 (①+②+③)	① 취득가격	② 이자	③ 비용
○○ ○○	※※※ 671	9,012,964	7,161,808	1,522,196	328,960
	※※※ 672	9,142,878	7,264,120	1,543,942	334,816
소 계		18,155,842	14,425,928	3,066,138	663,777
@@ 터미널	\$\$\$ 1580-3	5,730,694	5,374,900	107,444	248,349
총 계		23,886,536	19,800,828	3,173,582	912,125

자료 : 감사 제출자료 재구성

나. 회계 처리의 문제점

1) 현 황

○○○○지사의 토지 재매수 전표를 확인해 본 결과, 담당자는 「분양관련 회계처리요령」 내 ‘전기 매출토지 해약’ 방식을 적용하여, [표 3]과 같이 각각 토지(제조외증) 4,226,951천 원, 영업 외 비용(기타비용해약손실, 기타비용반환손실) 19,659,585천 원으로 회계처리 하였다.

[표 3] 토지 재매입 시 회계처리 내역(2024)

(단위 : 천 원)

○○ ○○ (※※※ 671, 672) / 주◇◇◇◇◇◇◇◇				@@ 터미널 (\$\$\$ 1580-3) / ◆◆◆◆◆◆◆◆			
차 변		대 변		차 변		대 변	
제조외증	2,872,201	지급청구	18,155,842	제조외증	1,354,750	지급청구	5,730,694
기타비용 해약손실	<u>11,553,727</u>			기타비용 해약손실	<u>4,020,151</u>		
기타비용 반환손실	3,729,914			기타비용 반환손실	355,793		
▪ 2015년 분양계약 시 인식한 수익 매출액(14,125,928)-매출원가(2,872,201)=차이 (11,553,727)				▪ 2017년 분양계약 시 인식한 수익 매출액(5,374,901)-매출원가(1,354,750)=차이 (4,020,151)			

자료 : 감사 제출자료 재구성

차변의 계정 과목별 의미를 보다 상세하게 살펴보면, 먼저 토지(제조외증)

은 매출처리 완료 토지를 다시 재고자산으로 환입처리 한 것이고, 기타비용해약 손실은 예전 분양수익을 손실로 인식한 것이며, 마지막으로 기타비용반환손실은 분양과 재매입 사이 약 7~93)년간 물가 변동에 따른 수익과 재매입에 따른 세금 등 비용4) 처리로 보인다.

2) 문제점 1 : 매출액과 매출원가의 미조정

K-IFRS 15(고객과의 계약에서 생기는 수익)에 따르면 계약 해제 시 기존에 인식한 매출과 매출원가를 조정하도록 요구하고 있으나, 위 회계 처리는 매출액과 매출원가의 차액을 손실로 인식 함으로써 해약 행위를 기존 분양과 별개 행위인 것처럼 회계에 반영하였다. 아울러 이러한 회계 처리는 재매입한 토지가 다시 분양되었을 때, 매출액과 매출원가를 중복으로 인식할 위험까지 있다.

3) 문제점 2 : 영업 비용을 영업 외 비용으로 처리

K-IFRS 1021호(순이익 또는 손실의 표시)에 따르면 순이익을 계산할 때, 영업 활동과 비영업 활동을 명확히 구분하여야 하나, 위 회계 처리는 이를 위반하였다. 그 이유는 영업 외 비용 계정인 기타비용해약손실로 인식한 금액이 분양 당시 매출액과 매출원가의 차액이기 때문이다.

관계부서 의견 수감 부서는 감사 지적사항을 수용하며, 관련 시스템 업데이트 필요성과 함께, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

3) 2024년에 재매입 요청이 들어왔고, ○○○ 토지는 2015년에 분양, @@ 터미널 토지는 2017년 분양 완료

4) 물류시설법 시행령 제42조(처분제한대상 토지·시설 등의 양도 등) ⑤ 법 제51조제2항에서 “대통령령으로 정하는 이자 및 비용”이란 다음 각 호의 금액을 말한다.

1. 양도할 토지·시설 등의 취득가격에 그 취득일부터 양도일까지의 기간 중의 생산자물가지수를 곱하여 계산한 금액
2. 매수에 들어간 취득세 및 그 밖의 제세공과금. 다만, 취득자의 귀책사유로 추정된 세금은 포함하여 계산할 수 없다.

조치할 사항

☆☆☆☆처장은 전기매출 토지 분양해약과 관련하여 사업수행 부서가 올바르게 회계 처리를 할 수 있도록 매뉴얼 개정과 교육 등 조치하시고, 개정된 기준에 따라 업무를 수행할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)